

Markblett 15:

Nationale Beschwerden, formular, bedingungen

Verfahren für die Befassung der CNPD

Die CNPD kann eine Beschwerde elektronisch oder per Post erhalten.

Um die Einreichung einer Beschwerde zu erleichtern, stellt die CNPD ein Beschwerdeformular zur Verfügung, das online auf ihrer Website abrufbar ist.

Innerhalb von 10 Arbeitstagen wird dem Beschwerdeführer eine Empfangsbestätigung mit einem Verweis auf die Beschwerde ausgestellt. In der Empfangsbestätigung wird weder zur Zuständigkeit der CNPD noch zur Zulässigkeit der Beschwerde Stellung genommen.

Zuständigkeit der CNPD

Die nationale Beschwerdestelle der CNPD prüft im Rahmen der Rechtstexte zum Datenschutz, ob die CNPD materiell und territorial für die Bearbeitung der Beschwerde zuständig ist. [...]

Zulässigkeit einer Beschwerde

Die Beschwerdeabteilung der CNPD prüft, ob die Beschwerde zulässig ist.

Eine Beschwerde ist nur zulässig, wenn die folgenden kumulativen Kriterien erfüllt sind:

Die Beschwerde wird von einer betroffenen Person, die eine natürliche Person ist, oder von einer Einrichtung, Organisation oder Vereinigung ohne Erwerbszweck eingereicht;

die Beschwerde ist in luxemburgischer, französischer oder deutscher Sprache abgefasst (einschließlich der beigefügten Dokumente, die den in der Beschwerde beschriebenen Sachverhalt belegen);

die Beschwerde ermöglicht die Identifizierung ihres Urhebers, d. h., dass sie mindestens ihren Nachnamen und Vornamen oder ihren

Firmennamen und ihre Postanschrift enthält;

die Beschwerde ermöglicht es, den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter zu identifizieren;

Die Beschwerde enthält ausreichende Informationen (einschließlich Kopien aller Dokumente, die den in der Beschwerde behaupteten Sachverhalt belegen), um die betreffende Datenverarbeitung zu ermitteln, die einen Verstoß gegen die Datenschutzvorschriften darstellen kann.

Der eigentliche Gegenstand der Beschwerde sollte nicht gleichzeitig Gegenstand eines Verfahrens vor einem Gericht sein.

Die CNPD kann den Beschwerdeführer innerhalb einer von ihr gesetzten Frist auffordern, zusätzliche Unterlagen oder Informationen vorzulegen, die sie für die Prüfung der Zulässigkeit der Beschwerde für nützlich hält. Antwortet der Beschwerdeführer nicht innerhalb der gesetzten Frist, teilt die CNPD ihm mit, dass sie in Bezug auf seine Beschwerde keine weiteren Maßnahmen ergreifen wird.

Für den Fall, dass eine Beschwerde unzulässig ist, informieren die CNPD-Dienste den Beschwerdeführer entsprechend und geben das Kriterium/die Kriterien der Unzulässigkeit an. [...]

Prüfung der Begründetheit einer Beschwerde

Wenn eine Beschwerde zulässig ist, analysiert die Beschwerdeabteilung der CNPD, ob der Gegenstand der Beschwerde ohne Einleitung eines Untersuchungsverfahrens gelöst werden kann.

Die in der Beschwerde behaupteten Tatsachen werden dann dem betreffenden Verantwortlichen mitgeteilt, damit er alle Erklärungen abgeben kann, die er für nützlich hält. Ein solcher Austausch kann mit allen Mitteln erfolgen. [...]

Die Identität des Beschwerdeführers wird dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter nicht mitgeteilt, es sei denn, dies ist für die Bearbeitung der Beschwerde unerlässlich. [...]